



PROJETO BÁSICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13522/2026

CONCORRÊNCIA Nº 027/2026

1. DO OBJETO E DE SUAS ESPECIFICAÇÕES

1.1. O presente Projeto Básico tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMO, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PICOS/PI**, compreendendo a execução, sob demanda da Administração, de intervenções necessárias à conservação, recuperação, reparação, adequação, adaptação e preservação das edificações e instalações utilizadas pela rede municipal de saúde.

1.2. O objeto possui natureza de **serviço comum de engenharia**, nos termos do art. 6º, inciso XXI, alínea “a”, da Lei Federal nº 14.133/2021, uma vez que compreende ações de engenharia objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, destinadas à manutenção, adequação e adaptação de bens imóveis, com preservação das características originais das edificações, sendo possível definir previamente, por especificações usuais de mercado, composições referenciais, técnicas executivas consolidadas e critérios objetivos de medição e aceitação, os padrões mínimos necessários à satisfação da necessidade administrativa.

1.3. Os quantitativos foram estruturados segundo a natureza material de cada intervenção, empregando-se, entre outras, as unidades unidade (UN), metro linear (m), metro quadrado (m²) e metro cúbico (m³). Assim, serviços relacionados a superfícies serão predominantemente mensurados em metros quadrados; tubulações, eletrodutos, cabos, calhas, corrimãos, rodapés e serviços similares, em metros lineares; demolições ou remoções volumétricas, quando tecnicamente aplicável, em metros cúbicos; e equipamentos, acessórios, louças, metais, luminárias, quadros, portas e demais componentes individualizáveis, em unidades.

1.4. Os quantitativos constantes da planilha possuem natureza estimativa e representam os limites máximos de demanda previstos para fins de registro de preços, não gerando para o Município obrigação de contratar ou executar integralmente os respectivos quantitativos.

1.5. A utilização do Sistema de Registro de Preços decorre da natureza futura, eventual, variável e descentralizada das necessidades de manutenção predial da Secretaria Municipal de Saúde, razão pela qual os serviços serão demandados gradativamente, mediante emissão de instrumento próprio ou Ordem de Serviço, de acordo com a necessidade concretamente identificada pela Administração e com a disponibilidade orçamentária.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, DO QUANTITATIVO DO OBJETO E DO TIPO DE SOLUÇÃO ESCOLHIDA

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1. A descrição da solução encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar.

4. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO





4.1. A execução do objeto deverá ocorrer de forma **parcelada, continuada e sob demanda**, de acordo com a efetiva necessidade desta Secretaria Municipal de Saúde, mediante emissão prévia de Ordem de Serviço, não havendo obrigação de utilização integral dos quantitativos estimados.

4.1.1. Cada intervenção deverá ser autorizada pela Administração a partir da identificação concreta da necessidade de manutenção preventiva ou corretiva na respectiva unidade, observados os limites quantitativos e financeiros contratados.

4.2. Os serviços serão executados em imóveis, unidades, estabelecimentos e demais estruturas vinculadas à esta Secretaria Municipal, localizados na zona urbana e na zona rural do Município de Picos/PI, inclusive em locais de difícil acesso, quando necessário, cabendo à contratada providenciar, por sua conta e responsabilidade, os deslocamentos, transporte de pessoal, materiais, equipamentos, ferramentas e demais recursos indispensáveis à execução adequada de cada intervenção.

4.3. O início da execução de cada serviço deverá ocorrer em **até 10 (dez) dias úteis** contados do recebimento da respectiva Ordem de Serviço, salvo quando esta estabelecer prazo inferior em razão de urgência devidamente justificada ou quando a natureza técnica do serviço exigir prazo diverso previamente autorizado pela fiscalização.

4.3.1. O recebimento da Ordem de Serviço constituirá marco para mobilização da equipe, aquisição ou separação dos materiais, disponibilização dos equipamentos e organização logística necessária ao início da atividade.

4.4. A Ordem de Serviço deverá indicar, sempre que possível, o local da intervenção, a natureza do serviço, os itens da planilha aplicáveis, os quantitativos estimados, a prioridade de atendimento, o prazo esperado para execução e demais orientações técnicas necessárias. A contratada não poderá iniciar serviços não autorizados, alterar quantitativos, substituir materiais ou modificar a solução técnica sem prévia anuência da fiscalização.

4.5. A execução deverá observar a lógica de manutenção predial preventiva e corretiva, compreendendo tanto intervenções destinadas a prevenir falhas, deteriorações e perda de desempenho dos sistemas e elementos construtivos, quanto serviços destinados à correção de defeitos, avarias, desgastes, infiltrações, falhas elétricas, hidráulicas, sanitárias, de cobertura, acabamento, acessibilidade, esquadrias, revestimentos, pisos, forros, pintura e demais componentes integrantes das edificações.

4.6. Os serviços deverão ser planejados de modo a minimizar impactos sobre o funcionamento das unidades de saúde, especialmente em ambientes de atendimento ao público, consultórios, salas de procedimentos, áreas administrativas e demais espaços sensíveis. Sempre que necessário, a execução deverá ser realizada por etapas, em horários previamente ajustados ou com isolamento parcial de ambientes, de forma a preservar a segurança de usuários, pacientes, servidores e trabalhadores.

4.7. Antes do início de cada intervenção, a contratada deverá realizar inspeção do local e confirmar as condições de execução, verificando acessos, interferências, redes existentes, necessidade de isolamento, riscos operacionais e demais circunstâncias capazes de afetar o serviço. Caso sejam identificadas condições não previstas ou incompatibilidades relevantes, a contratada deverá comunicar imediatamente à fiscalização antes de prosseguir.

4.8. A contratada deverá disponibilizar mão de obra qualificada, materiais, insumos, ferramentas, máquinas, equipamentos, equipamentos de proteção individual e coletiva, transporte, carga, descarga, armazenamento e demais meios necessários à execução integral dos serviços, sem repasse de custos adicionais à Administração além daqueles já contemplados nos preços contratados.

4.9. Os materiais e insumos empregados deverão ser novos, adequados à finalidade, compatíveis com os elementos existentes e atender aos padrões de qualidade, desempenho e durabilidade exigíveis para o tipo de serviço executado.





- 4.9.1. Quando aplicável, deverão ser observadas normas técnicas da ABNT, recomendações dos fabricantes, exigências de segurança, acessibilidade, instalações elétricas, instalações hidráulicas, prevenção contra incêndio e demais regramentos técnicos pertinentes.
- 4.10. Os serviços deverão ser executados por profissionais legalmente habilitados sempre que a natureza da atividade exigir responsabilidade técnica específica, especialmente nas intervenções de engenharia, instalações elétricas, hidráulicas, estruturais, sistemas de prevenção e combate a incêndio e outras atividades sujeitas à fiscalização profissional.
- 4.11. A contratada deverá preservar, sempre que tecnicamente possível, as características originais das edificações e instalações, evitando intervenções desnecessárias, danos a elementos existentes ou alterações que extrapolem a finalidade de manutenção, adequação ou adaptação.
- 4.12. Nos serviços que envolvam remoções, demolições, substituições ou intervenções em elementos existentes, a contratada deverá adotar medidas de proteção das áreas adjacentes, sinalização, isolamento físico, controle de poeira, ruído, vibração, resíduos e demais fatores de risco, além de providenciar a retirada, acondicionamento, transporte e destinação adequada dos entulhos e resíduos gerados.
- 4.13. As atividades de manutenção corretiva consideradas urgentes deverão receber prioridade de atendimento sempre que houver risco à segurança, à salubridade, à integridade das instalações ou à continuidade dos serviços de saúde.
- 4.14. A execução de cada serviço deverá ser acompanhada pela fiscalização contratual, que poderá realizar inspeções, solicitar registros fotográficos, conferir materiais, verificar métodos executivos, rejeitar serviços em desacordo, exigir correções e determinar a paralisação de atividades que ofereçam risco ou não atendam às especificações técnicas.
- 4.15. A medição dos serviços deverá ocorrer exclusivamente com base nos quantitativos efetivamente executados e aceitos, utilizando-se as unidades de medida previstas na planilha contratual.
- 4.16. A contratada deverá manter registro atualizado das Ordens de Serviço recebidas, com indicação de data de emissão, data de início, local, serviços executados, quantitativos, materiais empregados, ocorrências, paralisações, conclusão e aceite da fiscalização, de modo a assegurar rastreabilidade da execução contratual.
- 4.17. Quando houver necessidade de paralisação por motivo técnico, operacional ou de interesse da Administração, a ocorrência deverá ser formalmente registrada, com indicação da causa e dos efeitos sobre o prazo de execução.
- 4.18. A execução deverá observar cronograma compatível com a natureza e prioridade de cada demanda, sem prejuízo de a Administração alterar a sequência das intervenções para atender situações mais urgentes ou relevantes para o funcionamento da rede municipal de saúde.
- 4.19. A contratada deverá assegurar a continuidade operacional de sua estrutura durante toda a vigência contratual, mantendo equipe, equipamentos, logística e capacidade de atendimento compatíveis com o volume de Ordens de Serviço emitidas, de forma a evitar atrasos decorrentes de insuficiência de pessoal, materiais ou organização interna.
- 4.20. Ao término de cada intervenção, a contratada deverá promover a limpeza do local, remoção de resíduos, desmontagem de proteções temporárias e restituição do ambiente em condições adequadas de uso, segurança e funcionamento, submetendo o serviço à inspeção da fiscalização.
- 4.21. O encerramento de cada Ordem de Serviço somente ocorrerá após a verificação da execução integral do serviço autorizado, correção de eventuais não conformidades e aceite pela fiscalização.
- 4.22. O modelo de execução deverá assegurar que o contrato produza os resultados pretendidos desde sua mobilização até o encerramento, com foco na continuidade dos serviços públicos de saúde, preservação do patrimônio municipal, redução de falhas





prediais, aumento da segurança dos usuários e servidores, melhoria das condições de funcionamento das unidades e racionalização dos custos de manutenção, observados os princípios da eficiência, economicidade, planejamento, segurança jurídica e interesse público previstos na Lei nº 14.133/2021.

5. DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO UNITÁRIO E GLOBAL DA CONTRATAÇÃO

5.1. O valor global estimado da presente contratação perfaz o montante de **R\$ 8.340.649,45 (oito milhões trezentos e quarenta mil seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)**, observando os quantitativos previstos no Projeto Básico.

5.2. Encerrada a etapa de lances, quando da apresentação da proposta readequada pela licitante vencedora, os valores unitários constantes da planilha orçamentária não poderão exceder os valores unitários estimados por esta Administração, sob pena de desclassificação, como medida de prevenção ao denominado “jogo de planilha” e garantia da coerência econômico-financeira da proposta.

6. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

6.1. Tratando-se de certame que visa o Registro de Preços, as despesas decorrentes da contratação da (s) licitante (s) vencedora (s) serão custeadas pela dotação orçamentária devidamente indicada quando da assinatura do contrato.

7. DA RESERVA DE COTA OU A EXCLUSIVIDADE DA LICITAÇÃO PARA OS BENEFICIÁRIOS DA NORMA, ESTABELECIMENTO, NAS HIPÓTESES PREVISTAS PELA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

7.1. Nos termos dos arts. 47, 48 e 49 da Lei Complementar Federal nº 123/2006, e conforme previsão do art. 4º da Lei nº 14.133/2021, serão garantidas as condições diferenciadas de participação para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), respeitadas as hipóteses e limites legais, com o objetivo de incentivar a inclusão desses empreendimentos nas contratações públicas, especialmente na aquisição de bens e materiais de uso recorrente, como os descritos neste Projeto Básico.

7.2. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com esta Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

8. MODALIDADE DE LICITAÇÃO, CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA

8.1. A presente contratação será processada por meio da modalidade **Concorrência**, para o **Registro de Preços**, com fundamento no art. 6º, XXXVIII, art. 6º, XLV, art. 28, II, art. 40, II, art. 78, IV, e art. 82 e seguintes, da Lei nº 14.133/2021.

8.2. Será adotado como critério de julgamento o **Menor Preço**, nos termos do art. 33, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com Adjudicação **Global**, em razão do parcelamento do objeto e das características técnicas e operacionais dos serviços a serem contratados.

8.3. O modo de disputa será **Aberto**, com apresentação de lances sucessivos por meio da plataforma eletrônica de compras, conforme previsão do art. 56, inc. I, da Lei nº 14.133/2021, garantindo-se a ampla concorrência, a isonomia entre os participantes e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

8.4. Caso ocorra empate entre duas ou mais propostas após o encerramento da fase de lances, serão adotados os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei nº 14.133/2021, observando-se, preferencialmente, o benefício legal às microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.





8.5. Os licitantes deverão apresentar suas propostas conforme as condições estabelecidas no Edital e neste Projeto Básico, observando-se os preços com valor total da planilha orçamentária, a compatibilidade com o valor estimado da Administração, a regularidade fiscal e trabalhista, e o atendimento às condições de habilitação técnica exigidas.

8.6. As propostas deverão observar compatibilidade com o orçamento estimado elaborado por esta Administração, acompanhado dos documentos técnicos pertinentes, admitindo-se a exigência de planilhas de composição de custos e formação de preços compatíveis com os referenciais técnicos adotados para a contratação, vedadas propostas manifestamente inexequíveis ou com sobrepreço, nos termos do art. 59 da Lei nº 14.133/2021.

9. DO PRAZO DE VALIDADE E DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA DE PREÇOS

9.1. Na presente licitação, a fase de habilitação antecederá a fase de apresentação de propostas e lances.

9.2. A participação no certame dar-se-á por meio de digitação da senha privativa do licitante e subsequente preenchimento da proposta de preço, contendo marca do produto e valor unitário e global do lote, bem como envio dos documentos de habilitação exigidos neste Projeto Básico e no Edital, até o horário previsto no Edital.

9.3. O arquivo da Proposta inicial de preços deverá ser enviado em formulário específico, bem como os documentos de habilitação e, posteriormente, o arquivo da Proposta Final Readequada, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.

9.4. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecido no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

9.5. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

9.6. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

9.7. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

9.7.1. cumpre plenamente os requisitos de habilitação;

9.7.2. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

9.7.3. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

9.7.4. não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

9.7.5. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

9.8. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.





9.9. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

9.10. Somente participarão da etapa de disputa de lances os licitantes que tiverem sua proposta de preços e sua documentação de habilitação apresentadas em conformidade com todas as exigências estabelecidas neste Projeto Básico e no Edital.

9.11. Os licitantes que apresentarem proposta em desacordo com as especificações do objeto, documentação de habilitação incompleta, irregular ou incompatível com os requisitos de participação, ou que deixarem de atender a quaisquer das exigências editalícias, serão desclassificados ou inabilitados, conforme o caso, não sendo admitidos à fase competitiva de lances, em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia, da seleção da proposta mais vantajosa e do julgamento objetivo, bem como ao rito procedimental previsto na Lei Federal nº 14.133/2021.

9.12. O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.

9.13. Incumbirá, ao licitante, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do certame, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

9.14. As propostas de preços deverão conter obrigatoriamente:

9.14.1. Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes dos projetos elaborados pela Administração;

9.14.2. Planilha Orçamentária que contenha os preços unitários e valor global da proposta, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha Orçamentária anexo ao Edital, observando as seguintes exigências:

- a) Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços;
- b) Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros, mobilizações, desmobilização, ferramentas, transporte, deslocamento de empregados, estadia, alimentação, assistência médica prevista em Lei, equipamentos de proteção individual e coletiva, adicionais de periculosidade, quando aplicáveis, necessários ao perfeito cumprimento e execução do objeto desta licitação, e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;
- c) Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;
- d) Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da expressão “verba” ou de unidades genéricas;
- e) Na planilha orçamentária, o somatório do produto dos preços unitários propostos pelos quantitativos apresentados deverá constituir o preço proposto;
- f) Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens que não se enquadrem nas especificações exigidas.

9.14.3. Cronograma Físico-Financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e demais aspectos fixados pela Administração no Projeto Básico, ajustado à proposta apresentada, observadas as seguintes especificações:

- a) O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o cronograma de desembolso máximo por período constante do Projeto Básico, bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho crítico da obra ou serviço especial de engenharia.





9.14.4. Composição dos preços unitários, bem como Planilha de Composição Analítica das taxas de BDI (Benefícios E Despesas Indiretas) e de Encargos Sociais aplicados, conforme previsto na Lei nº 12.844/13;

a) As composições de preços unitários deverão ser apresentadas para todos os itens de serviços constantes da(s) Planilha(s) Orçamentária(s), sem exceção, inclusive as composições de preços unitários auxiliares, que se fizerem necessárias para sua complementação, e, não poderão conter divergência entre os valores constantes em ambos os documentos.

a.1. Qualquer incoerência nessas composições, como utilização de valores diferentes de salários-hora para uma mesma categoria profissional e/ou de preços unitários para um mesmo material e/ou de custos horários de utilização de um mesmo equipamento, poderá implicar na desclassificação da proposta, à exceção de erros meramente formais;

b) Nos preços propostos pelo Licitante deverão estar incluídos todos os componentes das despesas incidentes sobre os serviços, tais como: salário de mão de obra, encargos sociais (legislação previdenciária e trabalhista e seguros em geral), transporte de materiais, todo e qualquer imposto ou taxa incidente, encargos complementares (uniformes, vale-transporte, vale-refeição e quaisquer outros encargos decorrentes do objeto licitado), que são de exclusiva responsabilidade do Licitante, como também a Bonificação de Despesas Indiretas - BDI, não cabendo à Contratante qualquer outro pagamento além dos preços propostos para a prestação dos serviços;

c) Será desclassificada a licitante que apresentar composição de preços unitários, cujos valores de mão de obra, estejam inferiores aos pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por Dissídio Coletivo, Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho do Município onde ocorrerá a obra ou serviço especial de engenharia, ou, quando esta abranger mais de um Município, o daquele que contemplar a maior extensão do trecho a ser contratado;

d) A licitante deverá apresentar discriminação detalhada do BDI adotado, para cada um dos grupos (administração central, tributos, etc.), os seus subcomponentes e seus respectivos percentuais, de modo a permitir que se verifique a adequabilidade dos percentuais utilizados e a não ocorrência de custos computados em duplicidade na Planilha Orçamentária e no BDI;

e) Os custos relativos à Administração Local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra ou serviço especial de engenharia, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária;

f) As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária;

g) Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI;

h) As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária.

i) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida na Lei Complementar 123/2006.

j) A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento, conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar; e





k) Quando se tratar de cooperativa de serviço, a licitante incluirá na proposta o valor correspondente ao percentual de que trata o art. 22, inciso IV, da Lei nº 8.212, de 24.07.91, com a redação da Lei nº 9.876, de 26.11.99, também referido no art. 72 da Instrução Normativa/RFB Nº 971, de 13 de novembro de 2009 (DOU 17.11.2009).

9.15. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em moeda nacional corrente, em via única, em língua portuguesa e elaborada de acordo com a planilha orçamentária anexa, contendo:

9.15.1. O valor global da Proposta, para a execução global dos serviços definidos no Projeto Básico, considerando o valor da Proposta com duas casas decimais; e

9.15.2. A composição dos encargos sociais e do BDI.

9.16. No preenchimento da Proposta de Preços deverá o proponente expressamente aceitar as especificações contidas neste Projeto Básico, sob pena de desclassificação.

9.17. Será considerada como a melhor Proposta de Preços aquela que apresentar Menor Preço Global.

9.18. Para fins de classificação da proposta e definição dos valores unitários, a licitante que ofertar o menor preço na sessão de lances, deverá anexar em campo próprio do sistema, após convocação pela Comissão de Contratação, no prazo de até 2h (duas horas) ou de até 1h (uma hora), podendo, neste caso, ser solicitada a prorrogação do prazo pelo licitante por mais 1h (uma hora), desde que o faça antes do término da primeira hora concedida, pelo chat ou pelo e-mail informado pela Comissão:

9.18.1. Planilha Orçamentária contendo a indicação dos quantitativos e dos preços unitários, bem como o Cronograma Físico-Financeiro, ambos com os respectivos valores adequados ao último lance apresentado, inclusive com a indicação das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES).

9.19. É de inteira responsabilidade da licitante a adequada elaboração e o envio tempestivo da proposta e dos documentos de habilitação, observando-se o formato exigido e compatível com a plataforma eletrônica utilizada para a presente licitação, sob pena de desclassificação.

9.20. A Administração não se responsabiliza por propostas não recebidas, recebidas fora do prazo ou corrompidas, em razão de erro no envio, uso de formato incompatível, falhas técnicas no equipamento ou conexão da licitante, ou qualquer outro motivo de responsabilidade exclusiva da participante.

9.21. Deve constar prazo de validade das condições propostas não inferior a cento e vinte dias, a contar da data de apresentação da proposta, contados a partir da data prevista para a abertura da sessão pública.

9.21.1. Será vedada a apresentação de proposta com prazo de validade inferior ao estipulado no subitem anterior, bem como aquelas que apresentarem de forma genérica expressões como “conforme exigido no edital” ou similares, sem a devida indicação do prazo em dias, sob pena de desclassificação.

9.22. A proposta de preço deverá estar acompanhada obrigatoriamente de declaração de compromisso de prestação dos serviços diretamente no Município, sem custos adicionais e independentemente da quantidade solicitada em cada ordem de fornecimento ou ordem de execução dos serviços.

9.23. A licitante interessada declarará que os serviços cotados na proposta são de qualidade e tem garantia contra qualquer defeito de execução, bem como ciência de que acaso constatada alguma imperfeição nos serviços prestados, os mesmos serão devolvidos e/ou rejeitados, com imputação de eventuais penalidades a licitante ou responsável identificado.

9.24. Juntamente com a proposta, a licitante deve anexar a garantia de proposta prevista exigida no edital, em uma das hipóteses previstas no art. 96, § 1º, da Lei Federal n. 14.133/2021, bem como comprovante de pagamento da mesma e Certidão de Licenciamento e a Certidão de Apontamentos da seguradora junto à Superintendência de Seguros Privados do





Ministério da Fazenda, caso opte pela modalidade seguro-garantia, sob pena de desclassificação.

9.24.1. Independente da modalidade da garantia da proposta escolhida, esta deve ter sido emitida e devidamente paga pelo licitante até o último dia e horário designados para o cadastro da proposta e inserção dos documentos de habilitação, sob pena de desclassificação/inabilitação do certame.

9.24.2. Caso a licitação preveja a exigência de garantia da proposta, os licitantes deverão apresentar o respectivo comprovante de constituição da garantia no momento da apresentação da proposta, anexando-o no campo da ficha técnica do sistema eletrônico, a fim de permitir sua verificação ainda fase de análise das propostas, sob pena de desclassificação.

9.24.3. Caso a garantia de proposta seja do tipo “Carta de Fiança Bancária”, deverá ser com firma devidamente reconhecida em cartório ou com assinatura digital, acompanhada do comprovante de pagamento, da Certidão de Regularidade e da Certidão de Administradores junto à Superintendência de Seguros Privados do Ministério da Fazenda.

9.24.4. A garantia da proposta deverá ser apresentada no percentual de um por cento, incidindo sobre o valor estimado da contratação, conforme previsto no instrumento convocatório, nos termos do art. 58, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

9.25. Visando assegurar a integridade do procedimento licitatório e garantir que os licitantes mantenham suas propostas válidas por prazo suficiente para o desenvolvimento das fases internas da licitação, como análise, julgamento, eventuais recursos, homologação e adjudicação do objeto, a garantia tratada neste item deverá ter validade de, no mínimo, cento e vinte dias consecutivos, a partir da data marcada para entrega das propostas.

9.26. A concorrente deve declarar que, caso seja a vencedora desta licitação e celebre o respectivo contrato administrativo, se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de saúde e medicina do trabalho, responsabilizando-se pela eventual formalização dos registros contratuais, assim como pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.

9.27. As propostas deverão observar rigorosamente os valores de referência, a composição dos custos unitários, as exigências técnicas mínimas e os limites de exequibilidade, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021, neste Projeto Básico e no edital de licitação.

9.28. Para fins de julgamento das propostas apresentadas no presente certame, serão desclassificadas aquelas que incidirem nas hipóteses previstas no art. 59 da Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente as que apresentarem preços inexequíveis, permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação, contiverem vícios insanáveis, não atenderem às especificações técnicas constantes deste Projeto Básico e do Edital, ou apresentarem qualquer outra desconformidade insanável com as exigências editalícias.

9.29. Considerar-se-ão inexequíveis, para efeito desta contratação, as propostas cujos valores globais sejam inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme dispõe o § 4º do art. 59 da Lei nº 14.133/2021, especialmente por se tratar de contratação que envolve serviços técnicos especializados de engenharia, cujo equilíbrio econômico-financeiro é imprescindível para a adequada execução contratual, a segurança dos usuários e a durabilidade dos serviços prestados.

9.30. A Administração poderá, a qualquer tempo durante a fase de julgamento das propostas, realizar diligências destinadas a aferir a exequibilidade dos preços ofertados, podendo exigir do licitante a comprovação da viabilidade técnica e econômica de sua proposta, mediante apresentação de planilhas de composição de custos, memória de cálculo, demonstração de insumos, encargos, produtividade, metodologia executiva e demais elementos técnicos que comprovem a capacidade de execução do objeto nas condições propostas, nos termos do § 2º do art. 59 da Lei nº 14.133/2021.

9.31. A verificação da conformidade das propostas poderá ser realizada prioritariamente em relação à proposta mais bem classificada, conforme autoriza o § 1º do art. 59 da Lei nº





14.133/2021, sem prejuízo da possibilidade de análise das demais propostas sempre que necessário ao esclarecimento de aspectos técnicos ou econômicos relevantes.

9.32. Com fundamento no § 5º do art. 59 da Lei nº 14.133/2021, quando do envio da proposta realinhada ao último lance ofertado, deve ser enviada garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, correspondente à diferença entre o valor orçado e o valor ofertado, sem prejuízo das demais garantias contratuais previstas na legislação e neste Projeto Básico, sob pena de desclassificação.

9.33. A garantia adicional deverá ser prestada em uma das modalidades previstas no art. 96 da Lei nº 14.133/2021, a critério da licitante.

9.34. Caso não seja possível o envio da garantia adicional no prazo concedido para o envio da proposta realinhada, deve o licitante solicitar dilação de prazo via “chat” da plataforma utilizada.

9.35. A exigência da garantia adicional tem por finalidade resguardar a Administração quanto à adequada execução contratual, reduzir riscos de inexecução parcial ou total do objeto, prevenir a ocorrência de desequilíbrios econômico-financeiros e assegurar a continuidade dos serviços.

9.36. A eventual não apresentação da garantia adicional pelo licitante vencedor, implicará sua desclassificação e a convocação do licitante subsequente, sem prejuízo das demais sanções administrativas cabíveis, nos termos da legislação vigente e das disposições editalícias.

10. DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

10.1. Os documentos exigidos para comprovação da regularidade das empresas interessadas na contratação deverão abranger aspectos jurídico, técnicos, fiscais, sociais e trabalhistas e econômico-financeiros, bem como demais exigências previstas do art. 62 ao 70 da Lei Federal n. 14.133/2021, no que couber:

Habilitação jurídica

10.2. Para fins de Habilitação Jurídica, a licitante deverá apresentar:

- a) Se pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;
- b) Se empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- c) Se Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;
- d) Se sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- e) Se sociedade empresária estrangeira: Portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;
- f) Se sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- g) Se filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;





h) Se sociedade cooperativa: Ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

10.3. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

10.4. Declaração de que atendem aos requisitos de habilitação, ficando ciente que responderá pela veracidade das informações prestadas, conforme previsto no art. 63, inc. I, da Lei Federal n. 14.133/2021.

10.5. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme previsto no art. art. 63, inc. IV, da Lei Federal n. 14.133/2021.

10.6. Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme previsto no art. 63, § 1º, da Lei Federal n. 14.133/2021.

10.7. Declaração ou Atesto que conhece o local e as condições de realização da obra ou serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia, pois a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, conforme previsto no art. 63, § 2º, da Lei Federal n. 14.133/2021, ou, restando impossível a vistoria prévia, substituição da vistoria por Declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, conforme previsto no art. 63, § 3º, da Lei Federal m. 14.133/2021.

10.8. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura, conforme previsto no art. 65, § 1º, da Lei Federal m. 14.133/2021.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

10.9. Para fins de Habilitação fiscal, social e trabalhista, a licitante deverá apresentar:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, com fundamento no art. 68. inc. VI, da Lei Federal n. 14.133/2021.

e) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;





10.10. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.11. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

10.12. Para fins de Qualificação Econômico-Financeira, a licitante deverá apresentar:

a) certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação/contratação, ou de sociedade simples;

b) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com fundamento no art. 69, inc. II, da Lei Federal n. 14.133/2021.

c) balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, conforme art. 69, inc. I, da Lei Federal n. 14.133/2021, comprovando os índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicação das seguintes fórmulas:

$$\begin{aligned} \text{LG} &= \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} \\ \text{SG} &= \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} \\ \text{LC} &= \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \end{aligned}$$

10.13. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido, para fins de habilitação, capital mínimo de 10% do valor total estimado da contratação.

10.14. Os indicadores fixados acima deverão ser atingidos em cada um dos dois últimos exercícios sociais, sob pena de inabilitação

10.15. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

10.16. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

10.17. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação/contratação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

10.18. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos exigidos, com fundamento no art. 69, § 1º, da Lei Federal n. 14.133/2021.

10.19. Com fundamento no art. 65, § 1º, da Lei Federal n. 14.133/202, as empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

10.20. Com fundamento no art. 65, § 3º, da Lei Federal n. 14.133/202, o licitante deverá apresentar relação dos compromissos por ele assumidos que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados.

Qualificação Técnica





10.1. Para fins de Qualificação Técnica, a licitante deverá apresentar:

a) Para fins de comprovação da qualificação técnica operacional, a licitante deverá demonstrar aptidão suficiente para a execução do objeto, mediante a apresentação de certidões ou, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, ou por pessoa física, que comprove a execução de serviços similares, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da presente contratação, em conformidade com o art. 67, inc. II, da Lei nº 14.133/2021.

b) Apresentação de profissional de engenharia ou arquitetura, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de Certidão de Acervo Técnico por execução de obra ou serviço de características semelhantes, em conformidade com o art. 67, inc. I, da Lei Federal n. 14.133/2021.

10.2. O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica apresentado(s) deverão ser acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Operacional – CAO, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia competente, nos termos do art. 53 da Resolução CONFEA nº 1.137/2023, ou Certidão de Acervo Técnico - Operacional - CAT-O, emitido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo competente, em nome da empresa licitante, como instrumento de registro, rastreabilidade e autenticação dos serviços atestados pelos licitantes.

10.3. Serão admitidos, para fins de comprovação dos quantitativos mínimos eventualmente exigidos, o somatório de diferentes atestados relativos a contratos executados de forma concomitante, desde que evidenciada a compatibilidade técnica entre os serviços executados e o objeto licitado.

10.4. Os atestados poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da licitante, devendo esta disponibilizar, sempre que solicitado por esta Administração, todas as informações necessárias à verificação de sua legitimidade, incluindo cópia do contrato que deu suporte à execução, endereço do contratante e local de execução dos serviços, dentre outros documentos pertinentes.

10.5. No que se refere à capacidade técnico-profissional, a licitante deverá comprovar que possui, em seu quadro permanente ou mediante vínculo formal, profissional legalmente habilitado, detentor de Certidão de Acervo Técnico – CAT ou Registro de Responsabilidade Técnica compatível com a execução de serviços de engenharia de características semelhantes ao objeto da contratação.

10.6. A licitante deverá apresentar, ainda, registro ou inscrição regular da empresa e de seu responsável técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, quando cabível, em plena validade, nos termos da legislação profissional aplicável, com fundamento no art. 67, inc. V, da Lei Federal n. 14.133/2021.

10.7. O vínculo do profissional responsável técnico com a empresa poderá ser comprovado por meio de: contrato social (sócio); vínculo empregatício (CTPS ou equivalente); ou contrato de prestação de serviços.

10.8. A licitante deverá indicar o seu pessoal técnico, as instalações e o aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, com fundamento no art. 67, inc. III, que deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação.

10.9. Será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração, conforme previsto no art. 67, § 6º, da Lei Federal n. 14.133/2021.

10.10. Deverá ser apresentada declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, com fundamento no art. 67, inc. VI, da Lei 14.133/2021.





Deverá ser apresentada relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição da disponibilidade do pessoal técnico referido nos incisos I e III do caput do art. 67, com fundamento no art. 67, § 8º, da Lei Federal n. 14.133/2021.

Disposições gerais sobre habilitação

10.33. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

10.34. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

10.35. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.36. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.37. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.38. O licitante deverá apresentar declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei, com fundamento no art. 63, inc. I, da Lei Federal n. 14.133/2021.

10.39. O licitante deverá apresentar declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, no que lhe couber, com fundamento no art. 63, inc. IV, da Lei Federal n. 14.133/2021.

10.40. O licitante deverá apresentar declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, com fundamento no art. 63, § 1º, da Lei Federal n. 14.133/2021.

10.41. Conforme disposto no art. 64 da Lei Federal n. 14.133/2021, após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

10.42. Para os documentos que não mencionarem prazo de validade, será considerado o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua expedição, sob pena de desclassificação.

11. DO PRAZO CONTRATUAL, DO PRAZO PARA A ASSINATURA DO CONTRATO E DA POSSIBILIDADE DE SUA PRORROGAÇÃO

11.1. O contrato decorrente do presente procedimento licitatório terá vigência inicial de **12 (doze) meses**, contados da data de sua assinatura, nos termos do art. 105, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021, observada a disponibilidade orçamentária e financeira do Município.





11.2. A fixação do prazo de 12 (doze) meses mostra-se adequada à natureza dos serviços, permitindo à Administração planejar e executar as intervenções necessárias ao longo do exercício financeiro, garantindo continuidade operacional e previsibilidade na gestão da infraestrutura hídrica municipal, em conformidade com o art. 106, caput, da Lei nº 14.133/2021.

11.3. A vigência contratual não se confunde com os prazos de execução de cada Ordem de Serviço, os quais serão definidos individualmente pela Administração, conforme a complexidade e especificidade da intervenção demandada.

11.4. O adjudicatário será convocado formalmente para assinar o contrato no prazo de **até 10 (dez) dias úteis**, contados da data de recebimento da convocação, nos termos do art. 90, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021.

11.5. O prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, desde que solicitado pelo interessado dentro do prazo inicial e devidamente justificado, a critério da Administração, conforme disposto no art. 90, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

11.6. O não comparecimento injustificado para assinatura do contrato dentro do prazo estabelecido caracterizará descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o adjudicatário às penalidades legalmente previstas, inclusive convocação dos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.

11.7. Considerando que o objeto consiste na prestação de serviços de natureza contínua, voltados à manutenção, recuperação e ampliação da infraestrutura hídrica municipal, cuja interrupção pode comprometer o abastecimento de água e a segurança hídrica das comunidades atendidas, o contrato poderá ser prorrogado sucessivamente, observadas as condições de vantajosidade e interesse público.

11.8. Nos termos do art. 107, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021, a duração dos contratos de serviços contínuos poderá ser prorrogada por períodos sucessivos, até o **limite máximo de 10 (dez) anos**, desde que haja previsão no edital, manutenção das condições de habilitação e de preço compatível com o mercado, bem como avaliação formal da Administração quanto à vantajosidade da prorrogação.

11.9. A prorrogação contratual dependerá de justificativa técnica e administrativa, demonstração de que os preços permanecem vantajosos para a Administração, regularidade fiscal e trabalhista da contratada, e disponibilidade orçamentária, devendo ser formalizada por meio de termo aditivo, previamente autorizado pela autoridade competente.

11.10. Não haverá prorrogação automática, cabendo à Administração avaliar, previamente ao término da vigência, a conveniência e oportunidade da continuidade da contratação, considerando desempenho contratual, qualidade dos serviços prestados, atendimento aos resultados pretendidos e manutenção do interesse público.

11.11. Em qualquer hipótese, eventual prorrogação deverá observar os princípios da legalidade, planejamento, eficiência, economicidade e supremacia do interesse público, assegurando que a contratação continue sendo a solução mais vantajosa para o Município.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA

12.1. Constituem obrigações da Contratada:

a) A empresa Contratada obriga-se a executar os serviços objeto da presente contratação com estrita observância das condições estabelecidas neste Projeto Básico, no edital, na Ata de Registro de Preços e no contrato administrativo decorrente, bem como em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, com a legislação vigente e com os princípios que regem a Administração Pública, especialmente os previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

b) Executar os serviços de manutenção predial preventiva e corretiva com elevado padrão de qualidade técnica, observando as especificações constantes neste Projeto Básico e nas Ordens de Serviço emitidas por esta Secretaria Municipal de Saúde.





- c) Iniciar a execução dos serviços no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Ordem de Serviço ou instrumento equivalente emitido pela Administração, salvo situações emergenciais devidamente justificadas pela fiscalização.
- d) Disponibilizar todos os recursos humanos, materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e insumos necessários à perfeita execução dos serviços, responsabilizando-se integralmente pelo fornecimento e adequada utilização de tais recursos.
- e) Empregar profissionais devidamente qualificados e capacitados para a execução das atividades contratadas, responsabilizando-se pela direção técnica e pela supervisão dos serviços prestados.
- f) Cumprir integralmente a legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e de segurança do trabalho aplicável, assumindo total responsabilidade pelos encargos decorrentes da relação de trabalho com seus empregados, não gerando qualquer vínculo empregatício entre estes e a Administração Pública.
- g) Fornecer e exigir a utilização adequada de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs e, quando necessário, Equipamentos de Proteção Coletiva – EPCs, em conformidade com as normas de segurança e medicina do trabalho, especialmente as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.
- h) Responsabilizar-se pela qualidade, procedência e adequação dos materiais, insumos e peças utilizados na execução dos serviços, os quais deverão atender às normas técnicas vigentes e apresentar padrão compatível com a durabilidade e segurança exigidas para instalações prediais públicas.
- i) Executar os serviços com observância das normas técnicas pertinentes, em especial as normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, quando aplicáveis, bem como demais regulamentos técnicos relativos à manutenção predial, instalações elétricas, hidráulicas, estruturais e sanitárias.
- j) Atender prontamente às solicitações da fiscalização contratual, providenciando, no prazo estabelecido, quaisquer ajustes, correções, substituições ou reparos necessários à adequada execução dos serviços.
- l) Refazer, às suas expensas, os serviços que apresentarem vícios, defeitos, falhas ou execução inadequada, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas cabíveis.
- m) Manter, durante toda a vigência da contratação, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório, nos termos do art. 92, inciso XVI, da Lei Federal nº 14.133/2021.
- n) Comunicar imediatamente à Administração qualquer ocorrência que possa comprometer a execução dos serviços, a segurança das instalações ou a integridade de servidores, usuários ou terceiros.
- o) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimônio público, a servidores, usuários ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução dos serviços, obrigando-se a promover a devida reparação ou indenização.
- p) Manter organização administrativa e operacional suficiente para garantir a execução eficiente dos serviços demandados, inclusive com disponibilidade de equipe técnica e logística adequada para atendimento às unidades vinculadas à esta Secretaria Municipal de Saúde.
- q) Executar os serviços de forma a não prejudicar o funcionamento das unidades de saúde, adotando as medidas necessárias para minimizar interferências nas atividades assistenciais e administrativas.
- r) Cumprir rigorosamente as orientações e determinações da fiscalização designada pela Administração, nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021.
- s) Manter sigilo sobre quaisquer informações, dados ou documentos aos quais venha a ter acesso em razão da execução contratual, especialmente aqueles relacionados ao funcionamento das unidades de saúde.





- t) Apresentar, sempre que solicitado pela fiscalização, relatórios técnicos ou registros das atividades executadas, contendo descrição dos serviços realizados, materiais utilizados, quantitativos executados e demais informações necessárias ao controle e acompanhamento da execução contratual.
- u) Zelar pela boa execução dos serviços, pela conservação das instalações e pela adequada utilização dos recursos públicos envolvidos, atuando com diligência, responsabilidade e observância dos princípios da legalidade, eficiência e economicidade.
- v) Cumprir todas as demais obrigações decorrentes deste Projeto Básico, do edital, da Ata de Registro de Preços e do contrato administrativo, bem como aquelas inerentes à natureza do objeto contratado.

13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

13.1. Constituem obrigações da Contratante:

- a) proporcionar à empresa Contratada todas as condições necessárias para a adequada execução do objeto contratual, assegurando o acesso às dependências das unidades e imóveis vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, observadas as normas internas de funcionamento e segurança;
- b) emitir as Ordens de Serviço ou instrumentos equivalentes que formalizarão as demandas de execução dos serviços de manutenção predial preventiva ou corretiva, contendo a descrição dos serviços a serem realizados, o local de execução e demais informações necessárias à adequada prestação dos serviços;
- c) designar formalmente servidor ou equipe responsável pela gestão e fiscalização do contrato, nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021, competindo-lhes acompanhar, supervisionar e verificar a correta execução dos serviços contratados;
- d) acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, verificando o cumprimento das condições estabelecidas neste Projeto Básico, nas Ordens de Serviço emitidas e no contrato administrativo, podendo determinar correções, ajustes ou complementações quando constatadas irregularidades ou inadequações;
- e) receber, analisar e atestar as medições ou relatórios de execução apresentados pela Contratada, verificando a conformidade dos serviços executados com as especificações técnicas e com os quantitativos efetivamente realizados;
- f) efetuar o pagamento à Contratada pelos serviços efetivamente executados e devidamente atestados pela fiscalização, nos prazos e condições estabelecidos neste Projeto Básico e no contrato administrativo, observadas as disposições dos arts. 141 a 146 da Lei Federal nº 14.133/2021;
- g) comunicar formalmente à Contratada quaisquer ocorrências relacionadas à execução do contrato, especialmente aquelas que demandem providências corretivas, ajustes operacionais ou adequações técnicas;
- h) aplicar as penalidades administrativas cabíveis em caso de descumprimento das obrigações contratuais pela Contratada, assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021;
- i) fornecer à Contratada, sempre que necessário, informações, documentos e orientações complementares que contribuam para a adequada execução dos serviços contratados;
- j) permitir o acesso da equipe técnica da Contratada às instalações onde os serviços deverão ser executados, observadas as normas de funcionamento das unidades de saúde e as medidas de segurança institucional;
- k) registrar formalmente as ocorrências verificadas durante a execução contratual e adotar as providências necessárias para a solução de eventuais problemas ou inconsistências identificadas na prestação dos serviços;





- l) prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada e que sejam pertinentes à execução do objeto contratual, desde que não impliquem alteração do escopo ou das condições originalmente pactuadas;
- m) cumprir e fazer cumprir as disposições constantes neste Projeto Básico, no edital, na Ata de Registro de Preços e no contrato administrativo, assegurando a observância das normas legais e regulamentares aplicáveis às contratações públicas;
- n) adotar todas as providências necessárias para garantir que a execução do contrato atenda ao interesse público, assegurando a adequada conservação das edificações e instalações da rede municipal de saúde, de modo a manter condições seguras, funcionais e adequadas para o atendimento à população.

14. DA SUBCONTRATAÇÃO

- 14.1. É vedada a subcontratação total do objeto, devendo a empresa Contratada permanecer integralmente responsável pela execução do contrato, pela gestão dos serviços e pela coordenação técnica e operacional das atividades desenvolvidas.
- 14.2. Com fundamento no art. 122, caput e § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021, será admitida subcontratação parcial, limitada ao percentual máximo de **até 30% (trinta por cento)** do valor total do objeto contratado, desde que previamente autorizada pela Administração e desde que a parcela subcontratada corresponda a atividades acessórias ou complementares à execução principal dos serviços.
- 14.3. A eventual subcontratação deverá ser previamente submetida à análise e aprovação expressa da Administração, mediante solicitação formal da Contratada, acompanhada da identificação da empresa subcontratada, da descrição dos serviços a serem executados e da comprovação de sua capacidade técnica e regularidade jurídica e fiscal.
- 14.4. A autorização para subcontratação não implicará transferência de responsabilidade contratual, permanecendo a Contratada integralmente responsável perante a Administração pela execução do objeto, pela qualidade dos serviços prestados e pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais.
- 14.5. A empresa subcontratada deverá comprovar que possui qualificação técnica compatível com os serviços que lhe serão atribuídos, bem como apresentar documentação que demonstre sua regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, quando solicitado pela Administração.
- 14.6. É vedada a subcontratação de empresas que estejam impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como de empresas que possuam vínculo que caracterize fraude à licitação ou ao contrato administrativo.
- 14.7. A subcontratação não exime a empresa Contratada de cumprir todas as obrigações previstas neste Projeto Básico, no edital e no contrato administrativo, permanecendo responsável pela supervisão, coordenação e controle das atividades eventualmente executadas por terceiros.
- 14.8. A Administração poderá, a qualquer tempo, rejeitar a indicação de empresa subcontratada, caso verifique que esta não atende às exigências legais, técnicas ou administrativas necessárias à adequada execução do objeto.
- 14.9. A subcontratação realizada em desacordo com as disposições estabelecidas neste Projeto Básico, no edital ou no contrato administrativo poderá ensejar a aplicação das sanções administrativas cabíveis, sem prejuízo das demais medidas legais pertinentes, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

15. DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

- 15.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas, com os projetos, especificações técnicas e normas da Lei nº 14.133/2021, respondendo cada parte pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.





15.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão da obra de revitalização do Calçadão da Beira Rio, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, mediante o devido registro nos autos.

15.3. As comunicações entre esta Administração e a Contratada deverão ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se a utilização de meios eletrônicos oficiais.

15.4. Esta Administração poderá convocar representante da Contratada para adoção imediata das providências necessárias à regular execução da obra.

Fiscalização

15.5. A execução da obra deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato ou pelos respectivos substitutos formalmente designados.

Fiscalização Técnica

15.6. O fiscal técnico acompanhará a execução da obra, verificando a conformidade dos serviços executados com os projetos executivos, memoriais descritivos, especificações técnicas, cronograma físico-financeiro e demais documentos da contratação.

15.7. O fiscal técnico registrará todas as ocorrências relacionadas à execução dos serviços, determinando as providências necessárias à correção de falhas, defeitos ou inconformidades identificadas.

15.8. Identificada qualquer irregularidade na execução da obra, o fiscal técnico notificará a Contratada para adoção das medidas corretivas cabíveis, fixando prazo para regularização.

15.9. O fiscal técnico comunicará ao gestor do contrato situações que demandem providências além de sua competência.

15.10. Ocorrências que possam comprometer os prazos, a qualidade, a funcionalidade ou a segurança dos serviços executados deverão ser imediatamente comunicadas ao gestor do contrato.

15.11. O fiscal técnico comunicará ao gestor do contrato a conclusão da obra ou eventual necessidade de prorrogação contratual.

Fiscalização Administrativa

15.12. O fiscal administrativo verificará a manutenção das condições de habilitação da Contratada, acompanhará as medições, os pagamentos, as garantias, as glosas, os apostilamentos e os termos aditivos.

15.13. Verificado descumprimento contratual, o fiscal administrativo adotará as providências cabíveis e comunicará o gestor do contrato quando a situação ultrapassar sua competência.

15.14. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada pela execução da obra, inclusive perante terceiros, permanecendo responsável pela qualidade dos serviços executados, pelos materiais empregados, pela qualidade e funcionalidade dos serviços executados e pela observância das especificações técnicas.

Gestor do Contrato

15.15. Compete ao gestor do contrato:

15.15.1. Coordenar o acompanhamento da execução contratual, mantendo atualizados os registros referentes à obra, às ordens de serviço, às medições, às ocorrências, às alterações e às prorrogações;

15.15.2. Acompanhar os registros realizados pela fiscalização e adotar as providências necessárias ao adequado andamento da execução contratual;

15.15.3. Verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada para fins de liquidação e pagamento das despesas;

15.15.4. Emitir documento de avaliação da execução contratual com base nos registros da fiscalização e no cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada;

15.15.5. Promover, quando necessário, os procedimentos destinados à aplicação de penalidades e à responsabilização contratual;





15.15.6. Elaborar relatório final acerca da execução da obra e do atendimento dos objetivos que justificaram a contratação, verificando a conformidade do objeto executado com os projetos, especificações técnicas e demais documentos da contratação;

15.15.7. Encaminhar a documentação necessária aos procedimentos de liquidação e pagamento das medições devidamente atestadas pela fiscalização.

16. DOS CRITÉRIOS E PRAZOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

16.1. A medição dos serviços executados será realizada pela Administração, por intermédio do fiscal do contrato ou comissão designada para tal finalidade, observando-se os critérios estabelecidos neste Projeto Básico, no contrato administrativo e nas respectivas Ordens de Serviço, em conformidade com as disposições dos arts. 141 a 146 da Lei Federal nº 14.133/2021.

16.2. A aferição dos serviços executados ocorrerá com base nos quantitativos efetivamente realizados no período de referência, devidamente comprovados mediante relatórios de execução, registros técnicos e demais documentos necessários à verificação da correta prestação dos serviços.

16.3. As medições deverão ser realizadas periodicamente, preferencialmente em base mensal, considerando os serviços efetivamente executados no período, devidamente atestados pela fiscalização contratual.

16.4. Para fins de medição, a empresa Contratada deverá apresentar à fiscalização relatório detalhado contendo, no mínimo:

- a) descrição dos serviços executados no período;
- b) identificação das unidades ou imóveis onde os serviços foram realizados;
- c) quantitativos dos serviços executados, conforme especificações constantes na planilha orçamentária ou nos instrumentos contratuais;
- d) relação dos materiais, insumos e equipamentos utilizados, quando aplicável;
- e) registros fotográficos ou outros documentos comprobatórios que evidenciem a execução dos serviços.

16.5. Após a análise da documentação apresentada, a fiscalização contratual procederá à verificação da conformidade dos serviços executados, podendo solicitar esclarecimentos ou ajustes antes do atesto da medição.

16.6. Constatada a conformidade dos serviços executados, o fiscal do contrato procederá ao atesto da medição, autorizando a emissão da respectiva nota fiscal ou documento fiscal equivalente pela empresa Contratada.

16.7. O pagamento será efetuado pela Administração apenas pelos serviços efetivamente executados e devidamente atestados pela fiscalização, não gerando à Contratada direito à remuneração por serviços não realizados ou não aprovados pela fiscalização.

16.8. A empresa Contratada deverá apresentar a nota fiscal ou documento fiscal equivalente, devidamente acompanhada da documentação comprobatória exigida no contrato, para fins de liquidação da despesa.

16.9. O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da nota fiscal ou documento fiscal equivalente devidamente atestado pela fiscalização, conforme previsto no art. 141 da Lei Federal nº 14.133/2021.

16.10. Para fins de pagamento, a Contratada deverá comprovar a manutenção de sua regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, mediante a apresentação das certidões pertinentes, quando exigido pela Administração, em conformidade com a legislação vigente.

16.11. Caso sejam identificadas inconsistências, falhas ou pendências na documentação apresentada, o prazo para pagamento ficará suspenso até que a Contratada promova a regularização das pendências apontadas pela Administração.





16.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por parte da Administração, desde que a Contratada não tenha concorrido para o atraso, os valores devidos poderão ser atualizados monetariamente, nos termos da legislação aplicável e das disposições contratuais.

16.13. Não será efetuado pagamento antecipado, sendo vedada a remuneração por serviços não executados ou executados em desconformidade com as especificações estabelecidas neste Projeto Básico.

16.14. Os pagamentos decorrentes da execução contratual observarão, ainda, os princípios da legalidade, eficiência, economicidade e responsabilidade fiscal, assegurando a correta aplicação dos recursos públicos e a adequada execução do objeto contratado.

17. DAS SANÇÕES

17.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

17.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a agente da contratação/a durante o certame;

17.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não manter a proposta em especial quando:

17.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

17.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

17.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

17.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

17.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

17.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

17.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

17.1.5. Fraudar a licitação

17.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

17.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

17.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

17.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

17.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

17.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

17.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

17.2.1. Advertência;

17.2.2. Multa;

17.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

17.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

17.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

17.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.

17.3.2. As peculiaridades do caso concreto

17.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes

17.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública

17.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.





17.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor estimado da administração para o item ou grupo, conforme o caso, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da comunicação oficial.

17.4.1. Para as infrações previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor estimado da administração para o item ou grupo, conforme o caso.

17.4.2. Para as infrações previstas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7 e 17.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor estimado da administração para o item ou grupo, conforme o caso.

17.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

17.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

17.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

17.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7 e 17.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

17.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 17.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

17.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, indicados pelo CCPADCON, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

17.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

17.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

17.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

17.14. A aplicação das sanções previstas no edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.





18. DA JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

18.1. A presente contratação será processada por meio do Sistema de Registro de Preços – SRP, instrumento previsto no art. 6º, inciso XLV, bem como regulamentado pelos arts. 78, inciso IV, e 82 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021, o qual se destina à formação de registro formal de preços relativos à prestação de serviços ou fornecimento de bens, para contratações futuras e eventuais pela Administração Pública.

18.2. A adoção do Sistema de Registro de Preços mostra-se adequada à natureza do objeto pretendido, qual seja, a prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nas unidades e imóveis vinculados à esta Secretaria Municipal de Saúde, incluindo o fornecimento de materiais de consumo e insumos, equipamentos e mão de obra especializada, considerando tratar-se de serviços de caráter contínuo, necessários à adequada conservação e funcionamento das edificações públicas.

18.3. A escolha pelo Sistema de Registro de Preços fundamenta-se, ainda, no disposto no art. 40, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, que estabelece que o planejamento das contratações públicas deverá considerar, sempre que possível, a utilização de instrumentos que assegurem maior eficiência e racionalização da gestão administrativa.

18.4. No caso concreto, a utilização do Sistema de Registro de Preços justifica-se especialmente em razão de que a demanda pelos serviços de manutenção predial possui caráter recorrente e variável, sendo comum a necessidade de intervenções corretivas decorrentes de desgaste natural das estruturas, falhas em instalações prediais, danos ocasionados por uso contínuo ou por fatores externos, bem como intervenções preventivas destinadas à preservação das edificações públicas.

18.5. Ademais, não é possível definir previamente, com precisão, os quantitativos de serviços que serão efetivamente demandados pela Administração ao longo da vigência da ata, uma vez que as necessidades de manutenção predial estão diretamente relacionadas a fatores imprevisíveis, como deteriorações estruturais, falhas em sistemas elétricos ou hidráulicos, avarias em coberturas, infiltrações, entre outras ocorrências típicas da manutenção predial.

18.6. Nesse contexto, o Sistema de Registro de Preços apresenta-se como mecanismo mais eficiente e adequado à realidade administrativa, pois permite à Administração realizar contratações conforme a necessidade efetiva, mediante emissão de ordens de serviço ou instrumentos equivalentes, evitando contratações em quantitativos fixos que poderiam resultar em subutilização de recursos públicos ou, inversamente, em insuficiência contratual para atender às demandas surgidas.

18.7. A utilização do SRP também proporciona maior eficiência administrativa, racionalização de procedimentos e economicidade, uma vez que possibilita a realização de um único procedimento licitatório para o registro dos preços, permitindo contratações futuras conforme a demanda da Administração, reduzindo custos operacionais e o tempo necessário para a formalização de novos processos licitatórios.

18.8. Outro aspecto relevante consiste no fato de que as unidades da rede municipal de saúde demandam intervenções constantes de manutenção predial, o que reforça a necessidade de instrumento contratual flexível e capaz de atender prontamente às necessidades que surgirem ao longo do período de vigência da ata.

18.9. Dessa forma, considerando a frequência das demandas, a impossibilidade de definição prévia e precisa dos quantitativos necessários e a necessidade de assegurar maior eficiência na gestão das contratações públicas, conclui-se que a adoção do Sistema de Registro de Preços constitui a solução mais adequada e vantajosa para a Administração Pública, atendendo aos princípios da economicidade, eficiência e planejamento das contratações públicas previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

18.10. Assim, resta devidamente justificada a utilização do Sistema de Registro de Preços para a presente contratação, nos termos dos arts. 6º, inciso XLV, 40, inciso II, 78, inciso IV, e 82 e





seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021, por se tratar de mecanismo que melhor atende às características e às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Picos/PI.

19. DO REAJUSTE

19.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, considerando a data do orçamento estimado.

19.2. Para fins de reajuste do valor contratual, será utilizado o **IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo)**, do período, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

20. DOS CASOS OMISSOS

20.1. Os casos omissos serão decididos pelo Município de Picos/PI, com base nas disposições estabelecidas pela Lei nº 14.133, de 2021, pelo Decreto Municipal nº 14/2024, de 16 de janeiro de 2024, e demais legislações aplicáveis, bem como conforme as condições previstas neste Projeto Básico e no Edital.

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1. Informações complementares acerca dos temas tratados neste Projeto Básico poderão ser solicitadas à Prefeitura Municipal de Picos/PI, situada na Rua Marcos Parente, nº 156, Centro, no horário das 08h00 às 14h00, em dias úteis, para esclarecimentos de quaisquer dúvidas.

Picos-PI, 06 de agosto de 2026.

YARA GONÇALVES PORTELA

CPF N. 028.872.513-17

Secretária Municipal de Saúde de Picos/PI

